काठमाडौं
आ.व. २० /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४४.	०८०-CP-३८५७ २०७०।८।१८	जीवन साह वि. सुर्जा शाहसमेत	अंशचलन		वादी दावी पुग्ने	२०७३।५।४ रोज ५

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत

यसमा सगोलको सम्पत्तिबाट आफ्नो हकको अंशभाग छुट्टयाई पाउँ भन्ने वादी जीवन शाहको मुख्य फिराद दाबी रहेको देखिन्छ। पिछी प्रतिवादीहरू शेर बहादुर शाह र सुर्जा शाहका कुल ६ जना छोराछोरीहरू क्रमशः छोराहरू उत्तमकुमार शाह, घनबहादुर शाह, वादी जीवन शाह तथा छोरीहरू प्रतिवादी लक्ष्मी शाह (शाही), दीपिका शाह र अर्चना शाह रहेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट व्यथापित हुन आयो। अंशियार- हरूमध्ये जेठो छोरा उत्तम कुमार शाह (श्रीमती सुजा मल्ल शाह) र माइलो छोरा घनबहादुर शाह (श्रीमती मिनादेवी) का सन्तानहरूले यस अघि नै छुट्टा छुट्टै अंश मुद्दा गरी अंश बुझी भिन्न भइसकेको देखिन्छ। प्रतिवादी बुवा शेर बहादुर शाहले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल गरेपश्चात उनको मृत्यु भएको देखिन आयो। प्रतिवादी आमा सुर्जा शाहले अंश दिन- मन्जुर गर्दै प्रतिउत्तर फिराएको पाइयो र दुवै पक्षले पेश गरेको तथ्यगत विवरण एक अर्कालाई खुनाउँदा सो सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीबीच अन्यथा विवाद रहेको देखिंदैन। मु.दे.का.सं. २०७४ को दफा १३२ बमोजिम- अदालतमा बयानका लागि उपस्थित गरिएका छोरीहरू अर्चना शाह र दीपिका शाहले आफूहरूले पनि अंशहक प्राप्त गर्नुपर्ने भनी दाबी- गरेको पाइयो। यस सम्बन्धमा बिचार गर्दा, निजहरूको विवाह केकुन मितिमा भएको हो भनी इजलासबाटै सोधनी हुँदा दुवैले मिति- २०७३।८।१४ भन्दा अगावै आफूहरूको विवाह भइसकेको स्वीकार गर्दै सोही बेहोरा खुलाई लिखित रूपमा कागजसमेत गरिदिएको अवस्थामा पुनरावेदक वादी शिवांगी साह र प्रत्यर्थी प्रतिवादी भोलाप्रसाद साह- समेत भएको ०८५-DF-००३१ को अंशचलन मुद्दामा सर्वोच्च अदालत- बाट भएको व्याख्यानुसार विवाहित छोरीले आमाबाबुको सम्पत्तिमा- अंशहक पाउने हक मिति २०७३।८।१४ बाट प्रारम्भ हुने गरी कट-अफ- डेट तोकिएको पाइयो। यसै व्याख्याको आधारमा हेर्दा, साथि उल्लिखित छोरीहरू अर्चना शाह र दीपिका शाहको विवाह उक्त कट-अफ-डेट अगावै भइसकेको हुनाले निजहरूको अंशहकमा दाबी पुग्न सक्ने देखिएन। हाल कायम रहेका अंशियारमध्ये वादी जीवन शाह र प्रतिवादी आमा सुर्जा शाह मात्र बाँकी रहेका छन्। तथापनी फाँटवारीमा प्रतिवादी सुर्जा शाहको नाममा कुनै सम्पत्ति रहेको देखिंदैन। र तत्कालिन प्रतिवादी शेर बहादुर शाहको नाम हेरु नाममा रहेको भनी देखाइएको र दर्ता खारेज तासेँ-